

1522697-67.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... que foi reconhecido. Já foi processado por tráfico de drogas. É solteiro e não tem filhos.

A versão do réu não se sustenta, eis que não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

As vítimas Anderson e Camila afirmaram que estavam trafegando com a moto do casal, em direção à casa de um amigo, quando notaram outra motocicleta se aproximando, ocupada por dois indivíduos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1522697-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522697-67.2022.8.26.0228 - c. 2022/001243

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

CLEYTON JONATHAN DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

CLEYTON JONATHAN DE SOUZA PEREIRA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 6 de outubro de 2022, por volta de 20h18, na Rua Giovanni Nasco, n.º 608, Sapopemba, nesta cidade, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, previamente ajustado e com unidade de desígnios, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Anderson Roberto Chelli e Camila Lorelay Alves Barbosa, uma motocicleta Triumph Street Triple RA, ano 2015, de placa FMK6F28, avaliada em R\$ 34.735,00 (trinta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais), e um celular iPhone Promax 5G, marca Apple, avaliado em R\$ 9.000,00 (nove mil reais), bens pertencentes a Anderson Roberto Chelli (autos de exibição, apreensão, avaliação indireta e entrega de fls. 27 e laudo pericial do veículo de fls. 57/62).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado e formulou pleitos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/05), pelo auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 27), e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Em solo policial, o acusado optou pelo silêncio; Em Juízo, negou a prática do delito.

Afirmou que estava se dirigindo à padaria onde trabalha como entregador de pizza. Levava consigo um capacete, pois o utiliza trafegando na garupa da moto, juntamente com outro entregador. Não sabe pilotar moto. Foi abordado pelos policiais e conduzido ao DP, onde as vítimas o reconheceram. Não conhecia os policiais e nem as vítimas. Não sabe explicar por que foi reconhecido. Já foi processado por tráfico de drogas. É solteiro e não tem filhos.

A versão do réu não se sustenta, eis que não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

As vítimas Anderson e Camila afirmaram que estavam trafegando com a moto do casal, em direção à casa de um amigo, quando notaram outra motocicleta se aproximando, ocupada por dois indivíduos. Desconfiaram de que seriam assaltados e tentaram fugir da abordagem. Após dirigirem por várias ruas da região, não viram mais a outra motocicleta, mas esta surgiu repentinamente, vindo em sentido contrário ao que estavam. O garupa lhes apontou uma arma de fogo, dizendo "perdeu, perdeu". O assaltante chegou a encostar a arma de fogo na barriga da vítima Anderson e perguntou se ele era policial. De pronto, as vítimas desembarcaram da moto e a entregaram aos roubadores, que ainda levaram o celular de Anderson. Acionaram a polícia e passaram as características dos roubadores e a placa da moto. Estavam no DP, lavrando o BO, quando receberam a informação de que a moto havia sido encontrada e um suspeito fora preso. Nesta data, na sala de reconhecimento e dentre três pessoas, reconheceram seguramente o réu como o assaltante que ocupava a garupa da moto e lhes apontou a arma de fogo. O celular de Anderson não foi recuperado.

A testemunha Matheus Rafael Rodrigues de Almeida, policial militar, afirmou que recebeu notícia acerca de um roubo de motocicleta, sendo-lhe fornecidas as informações da placa do veículo e das características de um dos assaltantes, que usava calça jeans, camiseta e tênis brancos. Em diligências pelas imediações, logo avistou a moto, que era conduzida pelo réu, sendo que outra motocicleta o acompanhava. Ao notar a presença as duas motos empreenderam fuga. Ele e seu parceiro fizeram o acompanhamento da moto conduzida pelo acusado. Passados alguns minutos, o réu abandonou a moto e fugiu a pé por uma viela. Como sabiam que essa viela era em formato de "U", entraram pelo outro lado da via e logo se depararam com o réu, que caminhava pelo local com um capacete na mão. Teve absoluta certeza de que o acusado era o condutor da moto abandonada e efetuou a abordagem.

Questionado, o réu apresentou conflitantes, motivo pelo qual foi conduzido ao DP, onde foi seguramente reconhecido pelas vítimas.

Encerrada a instrução criminal, tem-se que o conjunto probatório é robusto, se prestando a embasar decreto condenatório.

Em Juízo, as vítimas ratificaram o reconhecimento que haviam feito na delegacia.

Além do seguro reconhecimento, fizeram relatos esclarecedores sobre a dinâmica dos fatos.

Salienta-se que em crimes dessa natureza as palavras de vítimas têm valia diferenciada.

Os depoimentos das vítimas e do policial militar são merecedores de total credibilidade, eis que nada há nos autos a indicar que tivessem razão para

incriminar falsamente o réu, eis que não o conheciam.

Nada mais é necessário para a condenação do acusado.

A versão do réu restou isolada nos autos.

O concurso de agentes é evidente.

Restou claro, pelo relato das vítimas, que o acusado agiu em comparsaria com indivíduo não identificado. É certo que os agentes estavam conluiados para a prática do delito, um aderindo à conduta do outro.

Embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, as vítimas não tiveram dúvidas de que o acusado a portava e a utilizou para ameaçá-las, não havendo motivos para supor-se que inventariam tal circunstância.

Frise-se que o julgador é livre para formar seu convencimento de acordo com o contexto probatório carreado aos autos sob o crivo do contraditório, não podendo ficar tolhido em razão da ausência de laudo pericial, se o fato pode ser demonstrado por outro meio de prova.

Com efeito, o acusado, agindo em concurso e utilizando-se de arma de fogo, subtraiu a motocicleta e o celular da vítima Anderson.

Comprovados os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

O acusado possui antecedente criminal, que será considerado na segunda fase de aplicação da pena, por retratar reincidência.

Assim sendo, fixo a pena no patamar mínimo, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O acusado é reincidente (9ª VC - fls. 37/38).

Elevo de um sexto a pena, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ausentes outras agravantes e atenuantes.

Presentes duas causas de aumento de pena: concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Inegável que a presença de duas majorantes deve implicar aumento de pena superior àquele aplicável quando presente apenas uma, sob pena de penalizar o agente que praticou roubo duplamente majorado com a mesma sanção que seria imposta ao réu que comete o delito com apenas uma majorante, o que geraria verdadeira situação injusta, ferindo a individualização da pena.

Revendo posicionamento anterior, tendo em vista a crescente alta na ocorrência de delitos patrimoniais violentos, há que se punir com maior rigor tais práticas, no intuito de desestimular os criminosos a cometê-las.

Com efeito, o sentimento de impunidade experimentado pelos infratores é o maior combustível a incentivá-los à permanência na senda do crime.

Assim sendo, procedo aos aumentos relativos ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, inclusive, de entendimento já adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código,

salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 676.447/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Assim, pela majorante do concurso de agentes, acresço de um terço a pena, fixando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Pela utilização de arma de fogo, acresço de dois terços a reprimenda, fixando-a definitivamente em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, eis que ausentes outras causas modificadoras.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno CLEYTON JONATHAN DE SOUZA PEREIRA como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, único possível no presente caso, em razão da quantidade imposta.

Além disso, a gravidade do delito e a ousadia do réu revelam inegável periculosidade, exigindo maior severidade no cumprimento da pena.

De fato, quem pratica crime de roubo à mão armada, ou em concurso com comparsa armado, está, sem dúvida disposto à utilizá-la, o que revela temibilidade e periculosidade do agente, características de personalidade que recomendam a imposição de regime carcerário mais gravoso.

Sobre a questão, assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).

A sociedade não tolera mais ficar à mercê de indivíduos perigosos e violentos, exigindo do Estado-Juiz severa reprimenda quanto aos delitos graves e praticados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, segregando-os do convívio social.

Além disso, os autores de delitos dessa natureza hão de sentir os efeitos da condenação penal, através do desconto da pena em regime inicial mais severo, para que não sejam estimulados a voltar a delinquir, o que certamente acontece na maioria dos casos em que os condenados são colocados em liberdade poucos meses após serem flagrados cometendo crimes graves.

Não bastasse, o réu é reincidente.

Em que pese o disposto no art. 387, §2º, do CPP, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base apenas a quantidade da pena imposta, mas, também, outras circunstâncias, conforme fundamentado, notadamente, a gravidade concreta da conduta e a reincidência do réu.

Assim sendo, ainda que se considerasse eventual detração penal, o regime inicial fixado seria o mais adequado e recomendável no presente caso.

Ademais, somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), o efetivo tempo que o réu permaneceu recluso, vez que este pode ter outras penas em cumprimento ou ainda na pendência, bem como a pertinência ou não da fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena imposta.

O acusado permaneceu preso durante a instrução processual. Os requisitos legais da prisão cautelar ainda se fazem presentes, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e da paz social, haja vista a inegável periculosidade do agente.

Além disso, a severidade da pena imposta é forte estímulo à evasão, caso o acusado seja colocado em liberdade, o que frustraria a execução da pena e,

consequentemente, a aplicação da lei penal.
Assim, persistindo os requisitos legais, fica mantida a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Defiro ao acusado a gratuidade judiciária.
P.I.C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA